의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 씨엠하이테크

【특허고객번호】 1-2012-040183-4

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 김국진

【대리인번호】 9-2003-000060-6

【포괄위임등록번호】 2014-002552-5

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2014-0003199

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2016-0157560-85

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 김국진 (서명 또는 인)

의견내용

1. 거절이유

귀 심사관님께서는 특허출원번호 제10-2014-0003199호 "엘리베이터 비상 통보 장치(이하 '본원발명'이라 함)"에 대하여 2016년 02월 29일자로 통지(동 거절결정서는 2016, 03, 02일자로 수령함)하신 특허거절결정서에 의하면,

『이 출원은 2015. 11. 13.자 접수된 [거절이유 등 통지에 의한 의견]의견(답변,소명)서 및 [명세서등 보정]보정서에 의하여 다시 심사한바 2015. 09. 14.자 거절이유를 해소하지 못하였으므로 특허법 제62조의 규정에 의거 거절결정합니다.

[재심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항	특허법 제29조2항

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원의 특허청구범위의 청구항 제1항에 기재된 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다. 끝.』이라고 지적하셨습니다.

2. 명세서의 보정

상기와 같은 의견제출통지서를 받고 본원발명과 인용발명을 비교하여 본 결과, 인용발명과 일부 차이점은 있으나 본원발명의 권리범위 및 진보성을 일층 명확히 하기 위해 하기와 같이 특허청구범위를 삭제 감축하는 보정을 한 보정서를 이 의견서와 함께 동일자로 제출하겠습니다.

(청구항 1) 보 정

엘리베이터를 제어하는 엘리베이터 제어부와 연결되어 엘리베이터의 이상상태를 감지하는 이상 감지부와,

엘리베이터의 내측 상부에 구비되어 승객의 유무를 감지하는 움직임 감지 센서와,

건물의 내부 통신망 및 외부의 이동 통신망과 통신이 가능한 통신부와,

상기 이상 감지부에서 이상이 감지되고 움직임 감지 센서에서 승객을 감지하면 상기 통신부를 통하여 관리실로 자동 통보하도록 하는 제어부와

엘리베이터를 정비하는 정비 업체와 119긴급출동의 연락처가 저장되는 저장부로 이루어지고,

관리실의 응답이 없을 경우, 상기 저장부에 저장된 정비 업체의 연락처로 회신이 가능한 이동통신망 문자를 사용하여 비상 메시지를 전송하며,

상기 정비 업체에서 피드백이 없을 경우, 설정한 시간이 경과되면 119긴급출동의 연락처로 비상 메시지를 전송하며,

상기 제어부는 이상 감지부에서 비상상황을 감지하고, 움직임 센서를 통하여 내부에 승객을 감지할 경우, 비상상황의 내용과 대처 상황을 실시간으로 스피커를 통하여 승객에게 알려주되, 엘리베이터의 이상상태뿐만 아니라 통신부를 통하여 관리실, 정비업체 및 119긴급출동에 단계적으로 연락하는 것을 실시간으로 통보하며, 그에 따른 대처 시간을 통보하고,

엘리베이터 내부의 조도를 감지하는 조도 센서가 구비되며, 상기 조도 센서는 승객이 탑승한 상태에서 비상 상황일 경우 조도를 감지하며, 상기 제어부는 감지된 조도가 설정한 수치보다 낮을 경우 내부에 구비되는 비상등을 작동시키며,

외부의 전원을 통하여 충전하는 충전부가 더 구비되는 것을 특징으로 하는 엘리베이터 비상 통보 장치.

상기와 같은 보정을 통하여 권리범위를 감축함으로써 권리범위가 보다 명확하게 되어, 본원발명은 인용발명들과는 차이점이 있는 진보성이 있는 발명으로 권리범위가 변경되었기에 다음과 같이 의견을 개진합니다.

3. 의 견

본원발명과 인용발명1(공개특허공보 제10-2011-0120029호), 인용발명2(일본 공개특허공보 특개2010-241546호), 인용발명3(일본 공개특허공보 특개2006-264854호), 인용발명4(일본 공개특허공보 특개2012-162390호)를 그 목적, 구성 및 효과로 나누어 대비하겠습니다.

(1) 목적에 대하여

본원 발명의 목적은 엘리베이터의 작동상태를 감지하여 고장이나 정전 등의 이상상태를 감지할 수 있는 이상 감지부와 상기 이상 감지부에서 이상을 감지할 경우, 엘리베이터의 내부

에 승객이 있는지의 여부를 감지하는 움직임 감지센서를 구비함으로써, 승객의 유무에 따라 다르게 대처하도록 하여 대처비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라, 승객이 엘리베이터의 내부에 있을 경우, 조도 감지센서를 통하여 내부가 어두울 경우, 별도의 비상등을 작동시키고 이상 상태에 대한 설명과 조치에 대한 진행 상태를 스피커를 통하여 승객에게 알려줌으로써 승객의 불안을 최소화 할 수 있는 엘리베이터 비상 통보 장치를 제공하는 그 목적이 있는데 비해,

인용발명1은 로컬 승강기의 고장 또는 승객 갇힘 등과 같은 비상사태 상황 발생시 고장 및 현재의 승강기의 상태를 내외부관리자 또는 유지보수업체(호스트), 유지보수요원 등에게 전화를 걸어 자동 음성안내코멘트 방송 또는 음성메시지로 전송하여 자동 고장 신고하여 신속한 대응에 의한 갇힌 승객 불안감 해소 및 불 가동 시간 최소화에 따른 이용객의 불편함을 최소화가 가능한 비상시 음성 고장신고 시스템을 제공하는데 그 목적이 있고,

인용발명2는 엘리베이터나 실내의 만원 상황이나 사용상황을 검출할 엘리베이터나 승차상황 검출장치를 제공하는데 그 목적이 있고,

인용발명3은 엘리베이터의 차체에 이용될 조명제어장치와 관련되어 정전등에 의한 조명 이상이 생겼을 경우 대처하는 엘리베이터의 조명 제어장치를 제공하는데 그 목적이 있고,

인용발명4는 엘리베이터의 이용자에 대하여 필요한 정보를 음성으로 알려주는 엘리베이터의 음성 알림 장치를 제공하는데 그 목적이 있습니다.

따라서, 보정된 본원발명과 인용발명들의 목적을 구체적으로 비교하여 보면, 우선 기술분야에 있어서 본 발명은 엘리베이터 비상 통보 장치에 관한 것이고 인용발명1은 비상시 음성 고장신고 시스템에 관한 것이고, 인용발명4는 엘리베이터으 음성 알림 장치에 관한 것으로으로 유사한인데 반해, 인용발명2는 엘리베이터 승차상황 검출장치에 관한 것이고, 인용발명3은 엘리베이터의 조명 제어 장치에 관한 것으로 차이가 있습니다.

그리고, 발명이 이루고자 하는 기술적 과제에 있어서는, 본원발명은 엘리베이터의 작동상태를 감지하여 고장이나 정전 등의 이상상태를 감지할 수 있는 이상 감지부와 상기 이상 감지부에서 이상을 감지할 경우, 엘리베이터의 내부에 승객이 있는지의 여부를 감지하는 움직임 감지센서를 구비함으로써, 승객의 유무에 따라 다르게 대처하도록 하여 대처비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라, 승객이 엘리베이터의 내부에 있을 경우, 조도 감지센서를 통하여 내부가 어두울 경우, 별도의 비상등을 작동시키고 이상 상태에 대한 설명과 조치에 대

한 진행 상태를 스피커를 통하여 승객에게 알려줌으로써 승객의 불안을 최소화 할 수 있는 것인데 비해,

인용발명1은 로컬 승강기의 고장 또는 승객 갇힘 등과 같은 비상사태 상황 발생시 고장 및 현재의 승강기의 상태를 내외부관리자 또는 유지보수업체(호스트), 유지보수요원 등에게 전화를 걸어 자동 음성안내코멘트 방송 또는 음성메시지로 전송하여 자동 고장 신고하여 신속한 대응에 의한 갇힌 승객 불안감 해소 및 불 가동 시간 최소화에 따른 이용객의 불편함을 최소화하는 것이고,

인용발명2는 엘리베이터나 실내의 만원 상황이나 사용상황을 검출할 엘리베이터나 승차상황 검출장치를 제공하는 것이고,

인용발명3은 엘리베이터의 차체에 이용될 조명제어장치와 관련되어 정전등에 의한 조명 이상이 생겼을 경우 대처하는 것이고,

인용발명4는 엘리베이터의 이용자에 대하여 필요한 정보를 음성으로 알려주는 엘리베이터의 음성 알림 장치를 제공하는 것으로서,

본원발명과는 차이가 있습니다.

따라서, 본원발명과 인용발명은 해당 기술분야와, 발명이 이루고자 하는 기술적 과제가 서로 다르므로 그 목적이 서로 다른 것입니다.

(2) 구성 및 효과에 대하여

(가) 본원발명의 기술적 구성

본원발명의 보정된 특허청구범위 제1항에 기재된 발명(이하 "제1항 보정발명"이라 합니다)은 특허청구범위에 기재된 바와 같이

『청구항 1.

엘리베이터를 제어하는 엘리베이터 제어부와 연결되어 엘리베이터의 이상상태를 감지하는 이상 감지부와,(이하 "제1구성"이라 합니다)

엘리베이터의 내측 상부에 구비되어 승객의 유무를 감지하는 움직임 감지 센서와,(이하 "제2구성"이라 합니다)

건물의 내부 통신망 및 외부의 이동 통신망과 통신이 가능한 통신부와,(이하 "제3구성"이라 합니다)

상기 이상 감지부에서 이상이 감지되고 움직임 감지 센서에서 승객을 감지하면 상기 통신부를 통하여 관리실로 자동 통보하도록 하는 제어부와(이하 "제4구성"이라 합니다)
엘리베이터를 정비하는 정비 업체와 119긴급출동의 연락처가 저장되는 저장부로 이루어지고,(이하 "제5구성"이라 합니다)
관리실의 응답이 없을 경우, 상기 저장부에 저장된 정비 업체의 연락처로 회신이 가능한 이동통신망 문자를 사용하여 비상 메시지를 전송하며,(이하 "제6구성"이라 합니다)
상기 정비 업체에서 피드백이 없을 경우, 설정한 시간이 경과되면 119긴급출동의 연락처로 비상 메시지를 전송하며,(이하 "제7구성"이라 합니다)
상기 제어부는 이상 감지부에서 비상상황을 감지하고, 움직임 센서를 통하여 내부에 승객을 감지할 경우, 비상상황의 내용과 대처 상황을 실시간으로 스피커를 통하여 승객에게 알려주되, 엘리베이터의 이상상태뿐만 아니라 통신부를 통하여 관리실, 정비업체 및 911긴급출동에 단계적으로 연락하는 것을 실시간으로 통보하며, 그에 따른 대처 시간을 통보하고,(이하 "제8구성"이라 합니다)
엘리베이터 내부의 조도를 감지하는 조도 센서가 구비되며, 상기 조도 센서는 승객이 탑승한 상태에서 비상 상황일 경우 조도를 감지하며, 상기 제어부는 감지된 조도가 설정한 수치보다 낮을 경우 내부에 구비되는 비상등을 작동시키며,(이하 "제9구성"이라 합니다)
외부의 전원을 통하여 충전하는 충전부가 구비되는 것을(이하 "제10구성"이라 합니다) 특징으로 하는 엘리베이터 비상 통보 장치.』에 그 특징이 있습니다.

구분	본원발명	인용발명	비고
1 구성	엘리베이터를 제어하는 엘리베이터 제어부와 연결되어 엘리베이터의 이상상태를 감지하는 이상 감지부와,	기재되어 있지 않음.	인용발명1에는 단순히 엘리베이터에 고장이 발생할 경우라는 내용만 있을 뿐, 어떻게 고장을 감지하는 지의 구성이 전혀 언급되어 있지 않은데 반해, 본원발명은은 엘리베이터를 제어하는 제어부와 연결되어 엘리베이터의 이상상

			태를 감지하는 구성으로 차이가 있음.
2 구성	엘리베이터의 내측 상부에 구비되어 승객의 유무를 감지하는 움직임 감지 센서와,	승차상황 검출장치(인용발명2)	인용발명2의 승차상황 검출장치는 엘리베이터 카의 바닥면에 수광부(3)를 형성하고, 수광부로 빛이 감지되지 않을 경우 해당 부분에 물체 또는 사람이 있다고 판단하는 구성인데 반해, "제2구성"은 엘리베이터의 내측 상부에 구비되어 승객의 유무를 감지하는 구성으로 차이가 있음.
3 구성	건물의 내부 통신망 및 외부의 이동 통신망과 통신이 가능한 통신부와,	내부관리인 및 외부관리인과 통신하도록 하는 비상통신수단.(인용발명1)	
4 구성	건물의 내부 통신망 및 외부의 이동 통신망과 통신이 가능한 통신부와,	엘리베이터의 고장 또는 승객의 갇힘이 발생할 경우 내부관리인에게 연락하는 구성(인용발명1)	
5 구성	엘리베이터를 정비하는 정비 업체와 119긴급출동의 연락처가 저장되는 저장부로 이루어지고,	유지보수요원, 내외부관리자 등의 전화번호를 저장하는 구성(인용발명1)	

6 구성	관리실의 응답이 없을 경우, 상기 저장부에 저장된 정비 업체의 연락처로 회신이 가능한 이동통신망 문자를 사용하여 비상 메시지를 전송하며,	전화번호를 순차적으로 전화접속이 연결될 때까지 호출하는 구성(인용발명1)	인용발명1은 직접 해당 전화번호로 전화를 거는 구성인데 반해, 본원발명은 전화를 하는 것이 아니라 회신가능한 이동통신망의 문자를 통하여 비상 메시지를 전송하는 구성으로 차이가 있음.
7 구성	상기 정비 업체에서 피드백이 없을 경우, 설정한 시간이 경과되면 119긴급출동의 연락처로 비상 메시지를 전송하며,		
8 구성	상기 제어부는 이상 감지부에서 비상상황을 감지하고, 움직임 센서를 통하여 내부에 승객을 감지할 경우, 비상상황의 내용과 대처 상황을 실시간으로 스피커를 통하여 승객에게 알려주되, 엘리베이터의 이상상태뿐만 아니라 통신부를 통하여 관리실, 정비업체 및 119긴급출동에 단계적으로 연락하는 것을 실시간으로 통보하며, 그에 따	엘리베이터의 이상상태를 검출하면, 그 상황과 대처방법을 이용자에게 음성으로 전달하는 구성(인용발명4)	인용발명4에서 승객들에게 음성으로 통지하는 내용은 엘리베이터의 어느 부분에서 문제가 발생하였는지 이상상태에 대한 상황만을 알려주는데 반해, 본원발명은 어떠한 부분에서 문제가 발생하였는지에 대한 내용뿐만 아니라, 관리실, 정비업체, 119긴급출동으로 연락하는 단계 단계를 실시간으로 승객에게 알려주는 구성으로 차이가 있음.

	른 대처 시간을 통보하고,		
9 구성	엘리베이터 내부의 조도를 감지하는 조도 센서가 구비되며, 상기 조도 센서는 승객이 탑승한 상태에서 비상 상황일 경우 조도를 감지하며, 상기 제어부는 감지된 조도가 설정한 수치보다 낮을 경우 내부에 구비되는 비상등을 작동시키며,	밝기 검출부를 통하여 검출치가 기준치 이하이면 비상등을 점등하는 구성. (인용발명3)	인용발명3은 조도만을 감지하여 조도에 따라 비상등을 점등하도록 하는 구성인데 반해, 본원발명은 엘리베이터의 내부에 승객이 탑승한 상황에서만 조도를 감지하여 비상등을 작동시키도록 하는 구성으로 차이가 있음.
10 구성	외부의 전원을 통하여 충전하는 충전부	비상등이 배터리로 구동되는 구성 (인용발명3)	

(나) 제1항 보정발명과 인용발명들의 대비

우선, 제1항 보정발명의 "제1구성"은 엘리베이터를 제어하는 엘리베이터 제어부와 연결되어 엘리베이터의 이상상태를 감지하는 이상 감지부에 관한 구성으로 인용발명들에는 나타나 있지 않습니다.

다만, 심사관님께서는 인용발명1의 엘리베이터의 고장 또는 승객 갇힘 발생시 비상 자동통보장치가 작동하는 구성에 내포되어 있다고 지적하셨으나, 인용발명1에는 단순히 엘리베이터에 고장이 발생할 경우라는 내용만 있을 뿐, 어떻게 고장을 감지하는 지의 구성이 전혀 언급되어 있지 않은데 반해, "제1구성"은 엘리베이터를 제어하는 제어부와 연결되어 엘리베이터의 이상상태를 감지하는 구성으로 확연한 차이가 있습니다.

다음, 제1항 보정발명의 "제2구성"은 발명의 상세한 설명 식별번호 [29]를 참조하여 보정한, 엘리베이터의 내측 상부에 구비되어 승객의 유무를 감지하는 움직임 감지 센서에 관한 구성으로 인용발명2의 승차상황 검출장치에 대응됩니다.

다만, 인용발명2의 승차상황 검출장치는 엘리베이터 카의 바닥면에 수광부(3)를 형성하고, 수광부로 빛이 감지되지 않을 경우 해당 부분에 물체 또는 사람이 있다고 판단하는 구성인데 반해, "제2구성"은 엘리베이터의 내측 상부에 구비되어 승객의 유무를 감지하는 구성으로 차이가 있습니다.

다음, 제1항 보정발명의 "제3구성"은 건물의 내부 통신망 및 외부의 이동 통신망과 통신이 가능한 통신부에 관한 구성으로 인용발명1의 내부관리인 및 외부관리인과 통신하도록 하는 비상통신수단의 구성에 대응됩니다.

다음, 제1항 보정발명의 "제4구성"은 이상 감지부에서 이상이 감지되고 움직임 감지 센서에서 승객을 감지하면 상기 통신부를 통하여 관리실로 자동 통보하도록 하는 제어부에 관한 구성으로 인용발명1의 엘리베이터의 고장 또는 승객의 갇힘이 발생할 경우 내부관리인에게 연락하는 구성에 대응됩니다.

다음, 제1항 보정발명의 "제5구성"은 엘리베이터를 정비하는 정비 업체와 119긴급출동의 연락처가 저장되는 저장부에 관한 구성으로 인용발명1의 유지보수요원, 내외부관리자 등의 전화번호를 저장하는 구성에 대응됩니다.

다음, 제1항 보정발명의 "제6구성"과 "제7구성"은 발명의 상세한 설명 식별번호 [34]를 참조하여 보정한, 관리실의 응답이 없을 경우, 상기 저장부에 저장된 정비 업체의 연락처로 회신이 가능한 이동통신망 문자를 사용하여 비상 메시지를 전송하며, 정비 업체에서 피드백이 없을 경우, 설정한 시간이 경과되면 119긴급출동의 연락처로 비상 메시지를 전송하는 구성으로 인용발명들에는 나타나 있지 않습니다.

다만, 심사관님께서는 인용발명1의 전화번호를 순차적으로 전화접속이 연결될 때까지 호출하는 구성에 대응된다고 지적하셨으나, 인용발명1은 직접 해당 전화번호로 전화를 거는 구성인데 반해, "제6,7구성"은 전화를 하는 것이 아니라 회신가능한 이동통신망의 문자를 통하여 비상 메시지를 전송하는 구성으로 확연한 차이가 있습니다.

나아가, 인용발명에서는 상대방이 대기하고 있지 않을 경우 연락이 되지않아 더 이상 진행할 수 없는 문제점이 있는데 반해, "제6,7"구성은 비상 메시지를 남겨두어 상대방이 언제라도 확인하고 확인 여부를 회신하여 상황을 알 수 있도록 하여 지속적으로 전화를 거는 동작으로 인한 에너지 소모를 줄일 수 있을 뿐만 아니라, 상대방이 연락을 받을 수 있을 경우 즉시 확인하여 대처하도록 하여 신속한 대처를 가능하게 하는 효과가 있습니다.

다음, 제1항 보정발명의 제8구성"은 제어부는 이상 감지부에서 비상상황을 감지하고, 움직임 센서를 통하여 내부에 승객을 감지할 경우, 비상상황의 내용과 대처 상황을 실시간으로 스피커를 통하여 승객에게 알려주되, 엘리베이터의 이상상태뿐만 아니라 통신부를 통하여 관리실, 정비업체 및 911긴급출동에 단계적으로 연락하는 것을 실시간으로 통보하며, 그에 따른 대처 시간을 통보하는 구성으로 인용발명들에는 나타나 있지 않습니다.

다만, 심사관님께서는 인용발명4에서 엘리베이터의 이상상태를 검출하면, 그 상황과 대처방법을 이용자에게 음성으로 전달하는 구성에 대응된다고 지적하셨으나, 인용발명4에서 승객들에게 음성으로 통지하는 내용은 엘리베이터의 어느 부분에서 문제가 발생하였는지 이상상태에 대한 상황만을 알려주는데 반해, "제8구성"은 어떠한 부분에서 문제가 발생하였는지에 대한 내용뿐만 아니라, 관리실, 정비업체, 119긴급출동으로 연락하는 단계 단계를 실시간으로 승객에게 알려주는 구성으로 전혀 다른 구성입니다.

나아가, 심사관님께서는 단순한 통보 내용의 변경이라고 지적하셨으나, 비상상황에서는 이러한 통보의 내용에 따라 승객들의 심리적 안정 및 상황대처에 확연한 차이가 있는 것인데, 인용발명4에서는 단순히 어떠한 고장이 발생하였는지와 대처방법만을 통보하는 구성으로, 시간이 지연되게 되면 현재의 진행상황을 알 수 없기 때문에 승객의 불안함이 커지게 되는 문제점이 있는데 반해, "제8구성"은 발명의 상세한 설명 식별번호 [21]에 기재된 바와 같이, 이상상황뿐만 아니라, 실시간으로 고장상황에 대하여 대처하고 있는 상황을 실시간으로 알려주게 됨으로써, 승객이 현재 처리단계가 어느 단계에 있는지를 명확하게 알 수 있어 불안감을 덜어줄 수 있는 효과가 있습니다.

또한, "제8구성"의 비상상황에 대한 대처하고 있는 현재의 상황을 실시간으로 알려주는 구성을 실제로는 적용하기가 쉽지 않은 것으로서, 이러한 것은 "제8구성"의 기술을 당해 분야에서 전혀 찾아볼 수도 없는 것이라는 점을 고려하여야 할 것입니다.

다음, 제1항 보정발명의 "제9구성"은 발명의 상세한 설명 식별번호 [31]을 참조하여 보정한, 엘리베이터 내부의 조도를 감지하는 조도 센서가 구비되며, 상기 조도 센서는 승객이 탑승한 상태에서 비상 상황일 경우 조도를 감지하며, 상기 제어부는 감지된 조도가 설정한 수치보다 낮을 경우 내부에 구비되는 비상등을 작동시키는 구성으로 인용발명3의 밝기 검출부를 통하여 검출치가 기준치 이하이면 비상등을 점등하는 구성에 대응됩니다.

다만, 인용발명3은 조도만을 감지하여 조도에 따라 비상등을 점등하도록 하는 구성인데 반해, "제9구성"은 엘리베이터의 내부에 승객이 탑승한 상황에서만 조도를 감지하여 비상등을 작동시키도록 하는 구성으로 확연한 차이가 있습니다.

나아가, "제9구성"은 승객이 탑승한 상태에서만 조도센서를 작동하도록 하여, 승객의 탑승시 승객이 어두움에 의한 두려움을 방지할 수 있을 뿐만 아니라, 에너지 낭비를 줄일 수 있는 효과가 있습니다.

다음, 제1항 보정발명의 "제10구성"은 외부의 전원을 통하여 충전하는 충전부가 구비되는 구성으로 인용발명3의 비상등이 배터리로 구동되는 구성에 대응됩니다.

그러므로, 제1항 보정발명은 인용발명들과 제1구성, 제2구성, 제6구성 내지 제9구성에서 차이가 있는 것이므로 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 없는 진보성이 있는 기술입니다.

따라서 제1항 보정발명은 인용발명들과 구성상의 차이가 있고, 그 효과 또한 현저합니다.

그리고, 심사관님께서는 본원발명의 각 구성 별로 인용발명 1,2,3,4 각각을 대비하여 진보성을 부정하였으나, 보정된 청구항 제1항은 제1구성 내지 제10구성이 유기적으로 결합되어 하나의 발명을 이루는 것입니다. 그리고, 보정된 청구항 제1항은 인용발명 1,2,3,4의 각 구성과도 차이가 있으며, 제1구성 내지 제10구성이 유기적으로 결합된 본원 발명은 인용발명 1,2,3,4를 결합하여 대비하여도 차이가 존재하는 것이므로, 진보성이 인정되어야 할 정도의 기술입니다.

다) 소결론

상기와 같은 관점에서 살펴볼 때, 본원발명의 보정된 청구범위 제1항에 기재된 발명은 인용발명들과 그 목적과 구성이 서로 다르고 그로 인한 효과의 현저성이 있으므로 당업자가 용이하게 발명할 수 없는 진보성이 있는 발명임이 명백합니다.

4. 결 론

따라서, 상기와 같은 보정을 통하여 본원발명은 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없다는 심사관님의 거절이유는 모두 해소되었다고 사료되오니 본원에 대하여 특허결정을 내려주시기 바랍니다.